



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MINGARELLI ALBERTO, Presidente

BUCCINI STEFANO, Relatore

CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice

in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 704/2023 depositato il 22/09/2023

proposto da

Ag.entrare - Riscossione - Venezia

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - P.Iva_Resistente 1

elettivamente domiciliato presso Email_2

terzi chiamati in causa

Camera Di Commercio Venezia - Via Forte Marghera 151 30173 Venezia VE

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 84/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920219001226648000 IRES-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Le parti presenti si riportano a quanto in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 84/01/2023 depositata il 22 febbraio 2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Venezia che ha accolto, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata con la quale era stato ingiunto il versamento della complessiva somma di € 315.736,90.

La Corte di I grado, in particolare, accoglieva l'eccezione pregiudiziale relativa all'inesistenza giuridica della notifica della intimazione per l'utilizzo da parte della Agenzia delle Entrate - Riscossione di un indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso negli elenchi contenuti nei pubblici registri.

L'appellante contesta la decisione evidenziando la differenza che intercorre fra gli atti giudiziari relativi a un processo civile, penale o amministrativo, emessi da un giudice o redatti da un avvocato, la cui notifica telematica è regolata dagli artt. 3 bis e ss. della L. 53/94 ed art. 16 sexies D.L. 179/2012, rispetto agli atti della riscossione emessi dalla Agenzia delle Entrate Riscossione nell'esercizio della propria funzione istituzionale, aventi natura amministrativa, la cui notifica è regolata dall'art. 26 del DPR 602/1973 e dall'art. 60 del DPR 600/1973. In particolare si evidenzia che per il citato art. 26 l'obbligo dell'utilizzo dell'indirizzo pec pubblicato in pubblici elenchi attiene esclusivamente al destinatario dell'atto e non anche all'Amministrazione mittente, stante l'attribuzione del potere di notificare gli atti della riscossione ai soli soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, ovvero tipicamente qualificati.

Si evidenzia altresì che il destinatario può sempre verificare il dominio del mittente consultando la c.d. "Anagrafe dei domini Internet" rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - ".it", da "Registro.it", accessibile attraverso il link "<http://nic.it/>". Non può quindi sussistere alcun dubbio circa la inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti alla mittente ADER. In ogni caso il contribuente non ha fornito la prova dell'eventuale documento subito dall'indirizzo telematico utilizzato dal mittente nel rispetto degli artt. 1175 e 1375 cc, giusta argomentazione offerta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 982/2023.

Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo in relazione al mancato pagamento delle pregresse cartelle sottese all'intimazione impugnata, relative al diritto annuale di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 per gli anni 2009 e 2014, rilevandosi che esse non sono state impugunate nei termini prescritti, venendo pertanto legittimamente e tempestivamente iscritte a ruolo.

Non si è costituita Resistente_1 Srl Socio Unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto ritiene di dover accogliere l'appello, per l'effetto annullando la sentenza impugnata.

Ed invero, deve condividersi integralmente quanto affermato in sede d'appello dall'ADER circa la legittimità della notifica dell'atto impugnato a mezzo PEC dall'indirizzo utilizzato nel caso concreto noreplay.veneto. Email_4 alla luce delle specifiche previsioni di legge di cui agli artt. 26 del DPR 602/1973 e 60 del DPR 600/1973; quest'ultimo articolo, in particolare, è norma speciale che deroga quella generale prevista per la notificazione degli atti giudiziari, individuando nell'art. 26 D.P.R. 602/73 l'unica norma regolatrice della notifica degli atti riscossivi. Esso prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)": l'obbligo è quindi previsto solo per l'indirizzo PEC del destinatario, non per il mittente, stante la natura pubblica degli ufficiali della riscossione e degli altri soggetti abilitati dal concessionario.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18684 del 3 luglio 2023 sul punto ha affermato che "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro".

Nel caso di specie, sebbene non menzionato nel sito istituzionale di ADER, l'indirizzo pec utilizzato dal mittente indica inequivocabilmente il dominio "Email_5; in ogni caso la ricorrente non ha evidenziato alcun pregiudizio sostanziale al diritto di difesa dipeso dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente *ictu oculi* la provenienza (in termini Corte di Cassazione sent. n. 982/2023).

Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere complessivamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone:

accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata.

Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed euro 500,00 a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.

Così deciso in Venezia il 19 dicembre 2024.

Il Relatore

Dott. Stefano Buccini

Il Presidente

Dott. Alberto Mingarelli